

Foco, ámbito y alcance del proyecto

1. Objeto y naturaleza del sistema

ReJust es un sistema institucional de inteligencia artificial de apoyo a la decisión judicial en la jurisdicción penal española, proyectado para el año 2030. Su foco es doble:

- asistir al órgano judicial en la **resolución de procedimientos penales** (módulo ReJust-Sentencia);
- asistir en el **seguimiento de la ejecución de las penas privativas de libertad** (módulo ReJust-Seguimiento).

ReJust no sustituye al juez ni adopta decisiones jurisdiccionales. Analiza la información disponible, recupera legislación y jurisprudencia, detecta casos comparables y genera propuestas motivadas y trazables. La valoración de los hechos, la interpretación del Derecho y la decisión final corresponden siempre a una persona.

Este planteamiento responde al marco vigente. El artículo 117 de la Constitución reserva la potestad jurisdiccional a jueces y tribunales. Además, la Instrucción 2/2026 del CGPJ impide que los sistemas de IA operen de forma autónoma en la toma de decisiones judiciales, en la valoración de hechos o pruebas y en la interpretación y aplicación del Derecho, y exige un control humano real, consciente y efectivo.

2. Horizonte temporal

El proyecto se sitúa en **2030**. Esta fecha coincide con el horizonte de la estrategia europea DigitalJustice@2030, adoptada por la Comisión Europea el 20 de noviembre de 2025 para acelerar la digitalización de los sistemas judiciales nacionales. Esa estrategia propone promover herramientas de IA en la justicia para ganar eficiencia y permitir que los jueces se concentren en las tareas que requieren juicio humano, que es la filosofía que adopta ReJust.

3. Ámbito territorial e institucional

El ámbito de despliegue es **el conjunto del territorio español**, dentro del marco normativo de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2024/1689 de IA y estrategia DigitalJustice@2030).

En el ámbito penitenciario hay que tener en cuenta la distribución de competencias. La mayoría de los centros dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior), pero Cataluña y el País Vasco tienen transferidas las competencias penitenciarias. Por tanto, el despliegue de ReJust-Seguimiento en esas comunidades requeriría coordinación con sus

administraciones. En Cataluña habría que definir además la relación con herramientas ya existentes como RisCanvi.

Para dimensionar el alcance: España cerró 2025 con 62.522 personas internas; de ellas, 51.559 en los 80 centros dependientes de la SGIP, mientras que Cataluña registró 9.186 presos en sus 13 centros y el País Vasco 1.777 en sus tres prisiones.

4. Alcance del módulo ReJust-Sentencia

Incluye:

- La **fase de enjuiciamiento** de los procedimientos penales, es decir, desde la apertura del juicio oral hasta el dictado de la sentencia.
- Los órganos que la llevan a cabo:
 - Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, que asumen las funciones de los antiguos Juzgados de lo Penal (delitos con pena de prisión de hasta cinco años).
 - Audiencias Provinciales.
 - Audiencia Nacional.
 - Enjuiciamiento de delitos leves.
- El sistema analiza el expediente completo:
 - atestados, declaraciones e informes periciales;
 - pruebas documentales y **pruebas audiovisuales** (incluida la videovigilancia, conforme al módulo de visión por computador descrito en *Uso de IA*);
 - legislación vigente y jurisprudencia.

Con ello genera una propuesta de resolución motivada: hechos que podrían considerarse probados, calificación jurídica, pena propuesta dentro de la horquilla legal, precedentes utilizados, líneas interpretativas alternativas y grado de incertidumbre.

Excluye:

- **Procedimientos ante el Tribunal del Jurado.** En estos casos el veredicto corresponde a ciudadanos legos, como mecanismo de participación popular previsto en el artículo 125 de la Constitución. La Ley Orgánica 5/1995 atribuye al Jurado, entre otros, los delitos de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Introducir una recomendación algorítmica en la

deliberación de un jurado plantearía problemas específicos de influencia sobre personas sin formación jurídica, que quedan fuera del alcance de este proyecto.

- **Jurisdicción de menores** (Ley Orgánica 5/2000). Se rige por el principio del interés superior del menor y por medidas de naturaleza educativa, lo que exige un análisis ético y jurídico propio.
- **Fase de instrucción.** ReJust no participa en la investigación, en la adopción de medidas cautelares como la prisión provisional ni en la decisión de abrir juicio oral.
- **Resto de órdenes jurisdiccionales:** civil, contencioso-administrativo y social.

5. Alcance del módulo ReJust-Seguimiento

ReJust-Seguimiento asiste en las decisiones sobre la ejecución de penas privativas de libertad que hoy corresponden al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Desde la Ley Orgánica 1/2025, estos juzgados se han transformado en Secciones de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia.

Según el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, a este órgano le corresponde, entre otras funciones:

- hacer cumplir la pena impuesta y salvaguardar los derechos de los internos;
- resolver sobre las propuestas de libertad condicional y aprobar los beneficios penitenciarios que acorten la condena;
- autorizar los permisos de salida de más de dos días, salvo los de tercer grado, y conocer del paso de internos a régimen cerrado;
- aprobar las sanciones de aislamiento superiores a catorce días y resolver los recursos de los internos contra sanciones disciplinarias.

Incluye:

- Asistencia en las decisiones anteriores, así como en la progresión y regresión de grado cuando se revisan judicialmente.
- Destinatarios: la Sección de Vigilancia Penitenciaria y, en la fase de propuesta, las Juntas de Tratamiento de los centros.
- Fuentes de información:
 - informes del personal penitenciario (funcionarios, psicólogos, juristas, educadores y trabajadores sociales);

- participación en programas de tratamiento y reinserción;
- eventos objetivos detectados por las cámaras de videovigilancia.
- Población cubierta: **personas penadas**, es decir, condenadas por sentencia firme a pena privativa de libertad.

Excluye:

- **Personas en prisión preventiva.** Están amparadas por la presunción de inocencia, por lo que su conducta en prisión no se evalúa a efectos de decisiones judiciales. Las cámaras pueden detectar incidentes que les afecten por razones de seguridad, pero esos datos no se incorporan a ninguna evaluación sobre ellas.
- **Inferencia de emociones o estados psicológicos** a partir de imágenes. El sistema solo clasifica interacciones y acontecimientos observables, en coherencia con los apartados de *Datos* y *Riesgos éticos*.
- **Espacios donde la grabación afectaría a derechos especialmente protegidos:** comunicaciones con el abogado, comunicaciones íntimas y familiares, aseos y consultas médicas.
- **Decisiones de régimen interno puramente administrativas** que no llegan al órgano judicial.
- **Seguimiento posterior a la excarcelación**, por ejemplo en libertad condicional o con medios telemáticos.

6. Datos incluidos en el alcance

El alcance de ReJust comprende los datos necesarios para las funciones anteriores, bajo los principios de minimización y proporcionalidad. Las categorías concretas de datos, y en particular el tratamiento de categorías especiales, se definen en el apartado **Datos, software y modelos**.

7. Encaje regulatorio del ámbito

Por su ámbito, ReJust sería un **sistema de IA de alto riesgo** según el Anexo III del Reglamento (UE) 2024/1689, al estar destinado a ayudar a autoridades judiciales a interpretar hechos y Derecho y a aplicarlos a casos concretos. Esto no lo prohíbe, pero obliga a incorporar desde el diseño gestión de riesgos, calidad de datos, documentación técnica, registro de actividad, supervisión humana y evaluación de impacto en derechos fundamentales, como se desarrolla en *Inspiraciones y Riesgos éticos*. El tratamiento de datos personales queda sujeto a la Ley Orgánica 7/2021.

Referencias

Cortes Generales (1978). *Constitución Española*, arts. 117 y 125. Boletín Oficial del Estado, núm. 311.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

Consejo General del Poder Judicial (2026). *Acuerdo de 28 de enero de 2026, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional*. Boletín Oficial del Estado, núm. 27.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-2205

Comisión Europea (2025). *Communication on DigitalJustice@2030*. European Commission.

https://commission.europa.eu/communication-digitaljustice2030_en

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*. Diario Oficial de la Unión Europea.

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa>

Europa Press / Infobae (2026, 29 de enero). *Acaip-UGT alerta del "colapso" de las prisiones debido al repunte de la población reclusa en 2025*.

<https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/01/29/acaip-ugt-alerta-del-colapso-de-las-prisiones-debido-al-repunte-de-la-poblacion-reclusa-en-2025/>

Jefatura del Estado (1995). *Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado*, art. 1. Boletín Oficial del Estado, núm. 122.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-12095>

Jefatura del Estado (2000). *Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores*. Boletín Oficial del Estado, núm. 11.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641>

Jefatura del Estado (2025). *Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia*. Boletín Oficial del Estado, núm. 3.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-76>

Jefatura del Estado (1979). *Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria*, art. 76. Boletín Oficial del Estado, núm. 239.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23708>

Proyecto Prisiones (s. f.). *Competencias de los juzgados de vigilancia penitenciaria*. Manual de Derecho Penitenciario.

<https://www.proyectoprisiones.es/manualderechopenitenciario/jvp-competencias/>

Jefatura del Estado (2021). *Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.*

Boletín Oficial del Estado, núm. 126.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806>

Conversación con la IA (Claude).